

ARRANJOS INSTITUCIONAIS E CUSTOS DE TRANSAÇÃO EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS¹

Ronaldo Fiani

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma base conceitual para a análise dos conflitos que afetam as parcerias público-privadas (PPPs) e dos custos de transação resultantes. Essa base conceitual e as conclusões que dela se permitem extrair são fundamentais para o desenho dos incentivos e controles necessários aos arranjos regulatórios e, conseqüentemente, para o sucesso dos programas de concessão que adotam essa modalidade.

Uma análise completa dos problemas que afetam as PPPs exige considerar as fontes potenciais de conflitos que resultam em custos de transação e inibem o desenvolvimento normal dos projetos nessa modalidade de arranjo institucional. Essa necessidade se faz ainda mais premente uma vez que, muitas vezes, a opção pela PPP é apresentada como fundamentalmente superior ao investimento pelo próprio setor público, em função da qualidade de gestão dos agentes privados e da economia de custos. Ocorre que essa economia diz respeito aos custos de produção, sendo que os custos de transação oriundos de um arranjo institucional problemático podem mais que superar a economia dos custos de produção da gestão privada.

Vale destacar que esses custos de transação não resultam apenas de possíveis inaptidões do ambiente institucional brasileiro para abrigar o arranjo institucional peculiar que é a PPP; há custos importantes inerentes ao próprio arranjo. Para uma abordagem completa, portanto, é necessário compreender os problemas intrínsecos do arranjo representado pelas próprias PPPs antes mesmo de considerar fatores relativos ao modelo brasileiro de parceria e também ao ambiente institucional.

Essa necessidade de compreensão dos problemas das PPPs como arranjo institucional particular se justifica porque, como explicam Byatt, Ballance e Reid (2006, p. 379, tradução nossa), “a natureza do sistema regulatório, entretanto, vai depender muito do tipo de participação do setor privado (PSP) em operação”.²

1. Este capítulo é uma versão modificada de Fiani (2016).

2. “The nature of the regulatory system, however, will very much depend on the type of private sector participation (PSP) in operation.”

Ou seja, o desempenho de um arranjo institucional com participação de agentes privados envolve problemas da própria natureza dessa participação, os quais afetam o caráter ideal do sistema regulatório. Desse modo, as PPPs têm problemas que resultam em custos de transação inerentes às características do arranjo, o que justifica a sua consideração específica.

Faz-se necessário, dessa forma, compreender as questões próprias das PPPs, como arranjo institucional específico, antes de discutir os problemas derivados das PPPs brasileiras, com suas peculiaridades institucionais, bem como aqueles resultantes do ambiente institucional do país. É importante, porém, destacar que uma compreensão adequada dos problemas enfrentados pelas PPPs no Brasil não pode prescindir de uma discussão posterior acerca do modelo regulatório aqui adotado (que define as peculiaridades das PPPs no país) e dos efeitos que o ambiente institucional tem sobre a implementação dessas parcerias. Nesse sentido, este trabalho se apresenta como uma essencial primeira etapa, que deve ser aprofundada posteriormente.

O objetivo deste capítulo é contribuir para uma base teórico-analítica das fontes inerentes de custos de transação em PPPs, entendidas como uma estrutura de governança ou um arranjo institucional específico, algo ainda pouco desenvolvido, mesmo na literatura institucionalista e sobre custo de transação. Com esse propósito, na segunda seção são apresentados os elementos centrais da análise de custos de transação, de modo a permitir uma compreensão adequada do conceito de arranjo institucional (ou estrutura de governança) de natureza híbrida. A terceira seção enuncia os tipos de arranjos institucionais. A quarta seção discute a aplicação do conceito de arranjos híbridos às PPPs, com ênfase em infraestrutura, analisando os custos de transação intrínsecos às parcerias nessa modalidade a partir de sua caracterização como um arranjo desse tipo. Breves considerações finais encerram este trabalho.

2 CUSTOS DE TRANSAÇÃO E QUASE-RENDAS

A participação de agentes privados em programas estatais de investimentos em infraestrutura caracteriza o arranjo institucional aplicado a esse tipo de iniciativa como institucional híbrido, no sentido estabelecido por Oliver Williamson (1985; 1996). Não obstante esse autor empregar o termo estrutura de governança híbrida, neste capítulo será utilizado o termo arranjo institucional híbrido, dado o uso excessivamente popularizado e pouco preciso do termo governança, o que poderia gerar imprecisões e ambiguidades de análise. A questão a ser enfrentada é, portanto, a da adequação do conceito de arranjo institucional híbrido – ou simplesmente arranjo híbrido – para a análise e compreensão das fontes de custos de transação nas PPPs. O próximo passo envolve discutir o conceito de arranjo híbrido, para analisar posteriormente sua possível aplicação às PPPs.

A discussão acerca da adequação do conceito de arranjos híbridos como representação das PPPs não é meramente acadêmica. Uma vez que represente adequadamente os elementos centrais da problemática da PPP, permitirá uma compreensão mais correta e profunda dos elementos que compõem esse tipo de arranjo, das fontes de custos de transação inerentes e, assim, das medidas necessárias para que as PPPs realizem seu potencial, especialmente no que diz respeito às parcerias em infraestrutura. Trata-se, portanto, de analisar as parcerias como arranjos institucionais híbridos, buscando identificar as condições para que se tornem arranjos institucionais sustentáveis, vale dizer, arranjos cujo desenvolvimento se dê dentro das expectativas iniciais de seus participantes, com níveis de custos de transação toleráveis, que não prejudiquem ou comprometam o arranjo. Antes disso, porém, é necessário conhecer as fontes potenciais de conflitos que podem ocorrer em qualquer tipo de arranjo institucional que envolva ativos específicos: a presença de quase-rendas.

A consideração do papel das quase-rendas na sustentabilidade de um arranjo institucional parte do reconhecimento de que os custos de transação são relevantes. Isso coloca em destaque a importância dos ativos específicos em infraestrutura, especialmente aqueles com especificidade de localização (quando os custos de transferência de um ativo de um local para o outro são proibitivos); especificidade física (quando as propriedades materiais e/ou o desenho do ativo são específicos para uma determinada finalidade); e especificidade de ativos dedicados (quando o valor de um ativo se encontra vinculado à concretização da promessa de uma demanda futura pelos produtos ou serviços prestados pelo ativo).

Essas três condições estão usualmente presentes em ativos de infraestrutura, os quais não podem ser transportados, frequentemente têm desenhos específicos para uma determinada situação – em particular no caso de infraestrutura de transporte, afetada por condições de relevo, clima e solo – e cuja rentabilidade depende de uma demanda que muitas vezes não existe ainda.³

O problema ocorre porque ativos específicos favorecem comportamentos oportunistas, uma vez que geram transações em *small numbers* (pequenos números), em que apenas um número limitado de agentes está habilitado a participar como ofertantes ou demandantes. Como os ativos em questão são especializados para uma determinada atividade particular, são poucos os agentes interessados neles, o que não acontece com ativos padronizados de uso geral. Se as transações não acontecem em *small numbers*, isto é, caso as transações utilizem ativos padronizados de uso geral, haverá um número elevado de agentes aptos e interessados em participar nos diferentes papéis envolvidos na transação e, assim, a rivalidade entre os numerosos

3. Para uma discussão das condições para que os custos de transação sejam relevantes, assim como acerca da natureza e tipos de ativos específicos, ver Fiani (2002; 2011).

agentes reduziria significativamente a possibilidade de atuações oportunistas, pois, em face de qualquer suspeita de comportamento oportunista, bastaria substituir a contraparte suspeita na transação. Essa substituição dificilmente será possível se os ativos envolvidos forem de elevada especificidade.

Por estabelecerem esse vínculo entre as partes, transações com elevada especificidade de ativos podem dar origem a um problema conhecido como *hold-up* – a ameaça de suspensão da transação contratada por uma das partes em função de suas demandas, visando à revisão das condições originalmente estipuladas, de modo a obter condições mais vantajosas do que aquelas inicialmente contratadas (Goldberg, 1976, p. 439). O problema do *hold-up* pode levar, em alguns casos mais graves, à interrupção da transação, até que a parte que promove a ameaça de suspensão tenha a sua demanda atendida (Klein, Crawford e Alchian, 1978, p. 302).

Importa destacar que problemas de *hold-up* se tornam potencialmente mais graves na medida em que uma das partes, que realizou um investimento em um ativo específico, torna-se vulnerável a ameaças, feitas pela outra parte, de suspender a relação, o que pode permitir que se obtenham condições mais vantajosas do que as acordadas no início da transação. Ou seja, se uma das partes houver comprometido recursos significativos com ativos específicos, ela se torna refém de ameaças de outras partes, visto que a retirada dos seus ativos específicos da aplicação originalmente concebida provoca uma desvalorização significativa desses ativos e retira a credibilidade de uma retaliação à ameaça de *hold-up*.

O objeto das ameaças de *hold-up* em uma transação envolvendo valor significativo de ativos específicos é chamado quase-renda (q), que é o resultado da presença de ativos específicos e, segundo Klein, Crawford e Alchian (1978, p. 298), pode ser descrita para um ativo específico i (q_i) pela equação a seguir.

$$q_i = y_i - c_i - t_i \quad (1)$$

Onde y_i = receita total que se espera obter do ativo específico i ; c_i = custo operacional esperado do ativo i ; e t_i = custo de oportunidade esperado do ativo i , isto é, o valor que se espera obter desse ativo em seu melhor uso alternativo.

Para ilustrar a equação (1) com um exemplo semelhante ao utilizado por Klein, Crawford e Alchian (1978), considere um ativo com um grau significativo de especificidade que gere ao seu proprietário uma receita mensal de R\$ 5.500, e cujo custo operacional mensal seja de R\$ 1.500. Suponha que, em uma aplicação alternativa àquela para a qual foi originalmente concebido, o mesmo ativo gere uma receita mensal de R\$ 1 mil. Sua quase-renda q_i é de R\$ 5.500 - R\$ 1.500 - R\$ 1.000 = R\$ 3.000. Esse valor indica o quanto é possível subtrair da receita do proprietário do ativo específico i sem que ele se retire da atividade em questão para uma atividade alternativa. Dito de outra forma, se a receita do proprietário do ativo específico for

de apenas $R\$ 5.500 - R\$ 3.000 = R\$ 2.500$, esse proprietário hipotético estaria, ainda assim, cobrindo seus custos operacionais e seu custo de oportunidade, e não teria motivos para abandonar a transação.

Dessa maneira, por exemplo, por meio da ameaça de suspender a relação (*hold-up*), o agente que fornece os recursos necessários à operação do ativo, os quais compõem seu custo operacional, poderia aumentar estes custos de $R\$ 1.500$ para $R\$ 4.500$, buscando se apropriar da quase-renda do ativo em questão; ou o demandante do serviço do ativo (por meio da mesma ameaça de *hold-up*) poderia reduzir o seu pagamento pelos serviços do ativo específico de $R\$ 5.500$ para $R\$ 2.500$, também de forma a se apropriar da quase-renda de $R\$ 3$ mil; ou ainda o fornecedor de recursos para a operação do ativo específico e o demandante de seus serviços poderiam repartir entre si a quase-renda, ambos ameaçando com o *hold-up* da transação, caso seus pleitos não sejam atendidos.

Vale então indagar, ainda que brevemente, a razão de se utilizar ativos específicos, dada a vulnerabilidade que conferem à extração de quase-rendas por ameaças de *hold-up*. A explicação por essa escolha, que parece ser mais arriscada, se encontra exatamente na equação (1): por ser um ativo especificamente destinado a uma aplicação particular, o custo de oportunidade do ativo (t_i) é reduzido, mas sua produtividade é mais elevada do que a de um ativo com baixa especificidade, o que eleva sua receita (y_i). Ativos que não são específicos possuem custo de oportunidade mais elevado – porque há um grande número de demandantes em potencial para o ativo em questão, o que eleva os custos por não os utilizar em atividades alternativas –, porém, apresentam produtividade mais reduzida, diminuindo as receitas geradas por esses ativos, o que resulta em quase-rendas pequenas ou desprezíveis.

Como um exemplo meramente ilustrativo, considere a escolha entre construir uma estrada de ferro entre um produtor de uma *commodity* e seu porto de embarque, que seja especificamente planejada para transportar cargas a granel de peso significativo com trilhos de maior resistência, ou construir uma rodovia convencional. Obviamente, a rodovia não se destina apenas ao transporte da *commodity* em questão, podendo ser utilizada para outras cargas, passageiros, automóveis de passeio etc.

Dessa forma, supondo que o transporte de cargas a granel possa ser feito pela hipotética rodovia por meio de caminhões graneleiros, o fato de a rodovia não ser um ativo específico para esse tipo de transporte resulta em um custo de oportunidade mais elevado, pois o conjunto de veículos que pode trafegar por ela é mais amplo e diversificado – e o custo de se renunciar a estas outras modalidades de transporte para construir uma ferrovia que atenda apenas ao transporte de graneis é maior. A produtividade, porém, é menor, pois o transporte dos graneleiros

produz um desgaste excessivo para a estrada, uma vez que ela não foi concebida especificamente para esse fim, com maior número de acidentes, ocorrência de congestionamentos etc.

Pode-se afirmar, assim, do ponto de vista da infraestrutura, que desenvolvimento é sinônimo de investimento em ativos específicos. Uma infraestrutura desenvolvida é uma infraestrutura especializada, com elevada produtividade, mas também com elevado potencial de conflitos pelas quase-rendas que envolve e, portanto, pelos custos de transação. Nesse sentido, os arranjos institucionais desempenham um papel fundamental para viabilizar essa situação, restringindo os conflitos potenciais provocados pelas disputas de quase-rendas e, por conseguinte, reduzindo também os custos de transação. A próxima seção trata dos tipos de arranjos institucionais identificados na literatura sobre custos de transação, para preparar a discussão acerca do tipo de arranjo institucional que constitui as PPPs: o arranjo híbrido.

3 TIPOS DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS

Como foi visto, uma situação de racionalidade limitada, complexidade, incerteza, oportunismo e *small numbers* provocados pela presença de ativos específicos pode envolver graves problemas ao suscitar a disputa por quase-rendas. Para assegurar a realização das transações, desenvolveram-se vários tipos de estruturas de governança ou arranjos institucionais. Assim, racionalidade limitada, pressionada por complexidade e incerteza, com a possibilidade de atitudes oportunistas e a existência de ativos específicos, coloca em questão a forma pela qual as transações são organizadas, isto é, o arranjo institucional que lhes dá suporte – o qual deve economizar em relação à racionalidade limitada dos agentes, ao mesmo tempo em que restringe a possibilidade de atitudes oportunistas.

Como é sabido, um arranjo institucional especifica quais são os agentes habilitados a realizar uma determinada transação, e também como devem ocorrer as interações entre os agentes ao longo do desenvolvimento da transação. É sabido, ainda, que ele está sujeito ao ambiente institucional. Há diferentes tipos de arranjos institucionais para se organizar as transações no sistema econômico, dos quais a hierarquia (organizações estruturadas verticalmente, como as empresas privadas ou públicas) e os arranjos híbridos constituem opções alternativas ao mercado, sendo este último apenas um dos arranjos possíveis.⁴

O arranjo institucional mais conhecido é o mercado. A característica que imediatamente se destaca para a análise é o fato de o mercado ser o arranjo institucional menos especializado, uma vez que abarca um grande número de transações, sem que qualquer uma delas particularmente receba tratamento diferente das demais.

4. Para uma discussão mais aprofundada acerca de arranjos institucionais ou estruturas de governança, ver Fiani (2011, cap. 4).

Ou seja, uma transação é tratada pelas regras do seu mercado, da mesma forma que qualquer outra. Uma bolsa de *commodities* negociando cereais segue as mesmas regras, quer sejam sacas de milho ou de soja. Isso torna o mercado o arranjo institucional com menor custo por transação realizada, pois, com o grande número de negócios que são efetuados, o custo acaba se diluindo.

Outro aspecto que caracteriza o mercado é o fato de as partes poderem substituir livremente, a qualquer instante, as contrapartes na transação. Isso é possível porque o ativo, que é objeto da transação, é de caráter relativamente geral, não apresentando especificidade significativa e, dessa forma, não produz qualquer vínculo entre as partes da transação (Williamson, 1985, p. 69). A consequência dessa liberdade para substituir qualquer contraparte é o papel fundamental dos incentivos na operação do mercado: a participação dos agentes em um arranjo de mercado, bem como suas decisões no desenvolvimento da transação, é determinada apenas pelos ganhos e as perdas monetárias individuais. Como resultado disso, o mercado promove uma forma particular de adequação a qualquer alteração na transação, denominada adaptação autônoma (Williamson, 1996, p. 103), significando que cada agente busca individualmente, e de forma unilateral, a melhor decisão frente a mudanças no ambiente da transação, sem se importar com os efeitos sobre os demais. O mercado é, portanto, o lugar por excelência da adaptação autônoma: as partes decidem por si mesmas como agir ante qualquer situação.

Já no arranjo institucional caracterizado pela hierarquia, a decisão se dá por autoridade – ou, como diz Oliver Williamson, por *fiat* (faça-se, em latim). Trata-se de algo típico da administração de empresas privadas e públicas, órgãos da administração direta etc. A hierarquia pressupõe uma estrutura verticalmente integrada, no interior da qual a transação se desenvolve, passando de uma etapa a outra sempre sob o controle de uma burocracia. Em uma hierarquia, os agentes responsáveis por cada etapa da transação não possuem autonomia, estando submetidos a um controle centralizado; ao contrário do mercado, em que os agentes envolvidos dispõem de autonomia de decisão com relação à transação.

Isso acontece porque há importantes ativos específicos investidos, o que produz fortes externalidades nas decisões dos agentes: a rentabilidade do ativo específico investido por um agente depende das decisões de outro agente. Por exemplo, caso a demanda de um agente pelos serviços de um ativo específico de propriedade de outro agente não se verifique, ou atinja um nível muito inferior ao originalmente planejado, isso pode provocar perdas substanciais ao agente proprietário do ativo específico (pois seu remanejamento resultaria em sua desvalorização substancial), perdas que não são suportadas pelo agente que reduziu sua demanda. Como consequência dessas externalidades, no caso da hierarquia, os incentivos típicos do arranjo de mercado (como os preços e a remuneração dos agentes) se encontram

ausentes: em seu lugar há controles administrativos exercidos pela burocracia hierarquizada, para garantir a coerência entre as decisões dos agentes envolvidos. O tipo de adaptação no caso das hierarquias é a, assim chamada, adaptação coordenada: frente a mudanças no ambiente da transação, a adaptação dos agentes envolvidos é coordenada pela hierarquia, por intermédio de controles administrativos (Williamson, 1996, p. 100).

De acordo com Ménard (2004), os arranjos híbridos, portanto, são arranjos institucionais que vinculam agentes independentes em relações de longa duração, os quais muitas vezes são competidores entre si, embora cooperem no arranjo; possuem investimentos conjuntos (*pooling resources*) que envolvem ativos específicos; e são instrumentalizados por meio de contratos relacionais.

Por sua vez, contratos relacionais são aqueles em que os agentes envolvidos não se preocupam em detalhar de forma exaustiva todos os procedimentos a serem adotados. Em vez disso, estabelecem as metas e os objetivos a serem alcançados e as condições gerais de execução do negócio, especificando critérios para as circunstâncias imprevistas, por meio dos quais fica definido quem tem a autoridade para agir e quais os limites para essas ações. Esse tipo de contrato é gravemente incompleto e está sujeito a revisões não previstas, o que envolve riscos substanciais (Ménard, 2004; Fiani, 2002).

Esses arranjos híbridos reúnem simultaneamente incentivos e controles administrativos, de forma que há neles tanto elementos que usualmente fazem parte do arranjo de mercado quanto os que caracterizam uma hierarquia (Williamson, 1996, p. 104-105). A razão disso é que os agentes estão submetidos a controles definidos previamente na estrutura institucional, porém, preservando simultaneamente a sua independência. Por manterem a sua autonomia, a relação entre os agentes em um arranjo híbrido não pode se constituir apenas por controles administrativos, pois resultaria em uma hierarquia com perda de sua liberdade de decisão. Incentivos, portanto, são necessários para que os agentes que preservam sua autonomia participem da transação.

Nos arranjos institucionais híbridos, no entanto, há, por definição, um valor significativo de ativos específicos envolvidos. Desse modo, é preciso que haja coordenação em dimensões críticas da transação, de forma a evitar que decisões unilaterais de algum agente comprometam o valor dos ativos específicos investidos, gerando perdas para os demais agentes. Deve-se evitar, particularmente, que disputas por quase-rendas causem conflitos, comprometendo assim o resultado final do arranjo. Portanto, controles também são necessários nos arranjos institucionais híbridos.

A consequência desse nível intermediário de ativos específicos – nem tão reduzido como no arranjo de mercado, nem tão elevado como no arranjo

hierárquico – é que os híbridos combinam simultaneamente controles e incentivos. Vale repetir que a relação entre os agentes nesse tipo de arranjo não pode se limitar apenas a controles administrativos, pois, nesse caso, os agentes estariam dentro de uma mesma hierarquia e teriam sua liberdade de decisão suprimida, o que não pode ser admitido quando o arranjo institucional envolve agentes privados autônomos. Incentivos, portanto, têm um papel a cumprir, diferentemente de uma estrutura institucional verticalmente hierarquizada. Algum controle, no entanto, se faz necessário para promover a coordenação entre os agentes. A presença somente de incentivos, sem qualquer controle, caracteriza exatamente o arranjo institucional do mercado, em que cada agente se adapta às mudanças no ambiente econômico de forma autônoma, sem considerar o efeito de suas decisões sobre os demais. Isso é inadmissível no caso em que investimentos em ativos específicos vinculam os agentes reciprocamente, de forma que a decisão de um agente possui efeitos sobre a rentabilidade de outro agente que investiu em ativos específicos, cuja rentabilidade depende da demanda, ou dos recursos, do primeiro agente.

Nesse tipo de situação, em que as partes se encontram envolvidas em uma relação de dependência de longo prazo, adaptações unilaterais a mudanças no ambiente de transação, ou seja, adaptações por iniciativa própria dos agentes em resposta, por exemplo, a mudanças de preços tendem a provocar resultados ineficientes e divergências de propósitos (Williamson, 1996, p. 103). Um exemplo de arranjo híbrido é constituído por um setor regulado: há simultaneamente características do arranjo de mercado na forma de incentivos – a empresa regulada obtém uma tarifa pelo serviço que presta – e características de hierarquia na forma de controles administrativos exercidos por organizações do Estado, tais como agências reguladoras.

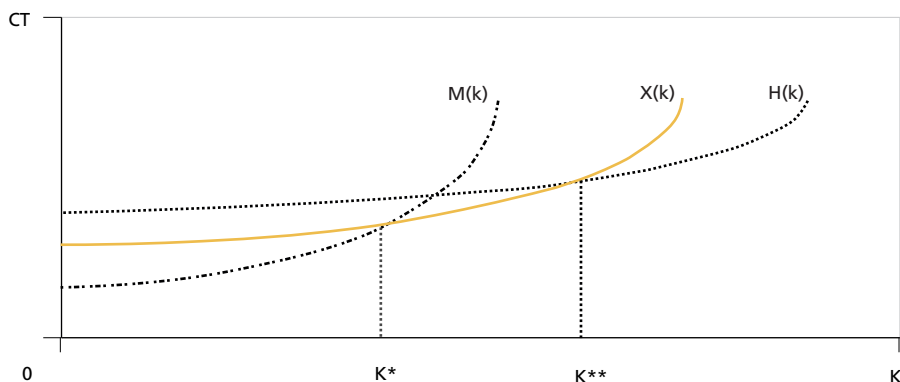
Resulta dessa análise que transações menos específicas demandam arranjos institucionais mais simples, por razões de economia; e que transações com ativos de elevada especificidade demandam arranjos institucionais mais complexos, como forma de reduzir o potencial de conflitos e de custos de transação (Williamson, 1986, p. 105). Transações complexas envolvem ativos com grau elevado de especificidade porque operam em um contexto de incerteza, pressionando a racionalidade limitada dos agentes e colocando a possibilidade de atuações oportunistas.

A análise da relação entre o tipo de transação e a complexidade do arranjo institucional torna-se bastante simplificada se for considerada apenas a especificidade de ativos, supondo tudo o mais constante, para identificar como essa importante dimensão dos ativos específicos de infraestrutura afeta o desempenho dos diferentes tipos de arranjos institucionais. Isso não significa, contudo, que a complexidade e a incerteza inerentes ao ambiente econômico devam ser ignoradas, mas, sim, que elas adicionam elementos de ainda maior complexidade a uma transação que

envolva ativos de elevada especificidade. No gráfico 1, que foi construído tendo em vista essa simplificação, é descrito o comportamento dos custos de transação de cada arranjo, de acordo com o grau de especificidade dos ativos.

GRÁFICO 1

Custos de transação dos arranjos institucionais em função da especificidade dos ativos



Fonte: Williamson (1996, p. 108).

No gráfico 1, k representa o grau de especificidade do ativo na transação, medido no eixo das abscissas. No eixo das ordenadas temos o custo de transação gerado pelo arranjo institucional (CT), dado o grau de especificidade do ativo k . As três curvas $M(k)$, $X(k)$ e $H(k)$ representam os custos de transação gerados pelos arranjos de mercado, híbrido e hierárquico, respectivamente.

Pode-se notar que o arranjo de mercado $M(k)$ resulta em menores custos de transação para ativos com baixo grau de especificidade, entre 0 e k^* . Para níveis moderados de especificidade de ativo, ou seja, para $k^* < k < k^{**}$, o arranjo híbrido $X(k)$ apresenta os menores custos de transação. As transações que apresentam um grau ainda maior de especificidade de ativos, superior ao valor crítico k^{**} , exigem uma estrutura hierárquica para a redução dos custos de transação, representada por $H(k)$.

Ocorre que, enquanto a hierarquia emprega controles e o mercado emprega incentivos, o arranjo híbrido combina incentivos e controles de modo a tentar reduzir conflitos e induzir à cooperação. Isso significa que a combinação de incentivos e controles impõe trajetórias de interação, ameaças de conflitos e problemas de coordenação que são distintos no arranjo híbrido. A especificidade e a complexidade dessa modalidade de arranjo, por conseguinte, derivam do fato de que eles combinam incentivos e controles administrativos, de forma que há elementos que se assemelham ao mercado (incentivos) e elementos que se assemelham a uma hierarquia (controles administrativos) (Williamson, 1996, p. 104-105).

Portanto, alguma coordenação quanto às decisões críticas dos agentes deve ser implementada, com incentivos em um arranjo híbrido. No ambiente econômico em constante mudança, a escolha do arranjo institucional híbrido, com a sua flexibilidade moderada, pois combina controles e incentivos, pode garantir a adaptação contínua às novas necessidades que eventualmente surjam, sem exigir demais em termos da capacidade das partes de processar informações na tentativa de redigir contratos com cláusulas exaustivas que, dadas a complexidade e a incerteza da situação, são inviáveis. O desenho do arranjo híbrido, porém, não se mostra adequado em situações que envolvam ativos de especificidade muita elevada, e seu desenho tem de ser ajustado: controles e incentivos precisam combinar de forma a reduzir os conflitos potenciais, pois o arranjo híbrido envolve agentes independentes em relações de longa duração, com ativos de grau de complexidade moderada a alta.

Esses arranjos, por conseguinte, combinam controles e incentivos. Nesse caso, tem-se simultaneamente adaptação coordenada – como nas hierarquias –, em que as decisões dos agentes são coordenadas em alguma dimensão crítica, de forma a levar em consideração seus efeitos recíprocos; e adaptação autônoma – como no mercado –, em que cada agente busca se adaptar de forma independente a mudanças em dimensões da transação que não são críticas para o sucesso coletivo do arranjo. O quadro 1 sintetiza a discussão apresentada quanto a incentivos, controles e tipos de adaptação em cada arranjo institucional.

QUADRO 1
Atributos dos arranjos institucionais

Atributos	Arranjos institucionais		
	Mercado	Híbridos	Hierarquias
Incentivos	Fortes	Moderados	Ausentes
Controles administrativos	Ausentes	Moderados	Fortes
Adaptação autônoma	Forte	Moderada	Ausente
Adaptação coordenada	Ausente	Moderada	Forte

Fonte: Fiani (2011, p. 101).

Ao combinar incentivos e controles, os arranjos híbridos criam problemas específicos, que mercados – essencialmente baseados em incentivos – e hierarquias – fundamentalmente baseadas em controles – não experimentam. Esse tipo de arranjo envolve agentes privados autônomos e, no caso das PPPs, também públicos, que devem cooperar na consecução de objetivos comuns, o que impõe problemas de cooperação e adaptação em resposta aos incentivos proporcionados pelo ambiente onde se processa a transação, ao mesmo tempo em que os agentes privados se encontram submetidos em alguns aspectos críticos ao controle por parte de organizações do Estado. Isso confere às PPPs uma

peculiaridade que precisa ser considerada ao se analisar seu caráter de arranjo híbrido. Antes, porém, é importante analisá-las como tal.

4 AS PPPs EM INFRAESTRUTURA COMO ARRANJOS HÍBRIDOS E SUAS FONTES DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Em primeiro lugar, é preciso verificar se as PPPs poderiam ser consideradas alternativamente como um tipo de arranjo institucional de mercado. Isso se faz necessário, já que pelo menos uma contribuição ao debate acerca do tipo de arranjo institucional que constitui as PPPs opta por essa solução (Ho *et al.*, 2015). Ocorre que, para uma série de transações, as relações de mercado são francamente inadequadas, o que é verdade para o caso dos setores de infraestrutura. Com efeito, Williamson (1985, p. 326-364) demonstrou o equívoco das propostas que visam reproduzir a concorrência de mercado em setores de infraestrutura. Argumentava-se que seria possível “reproduzir” um ambiente competitivo por meio da livre entrada e saída de agentes, mesmo se o setor constituísse um monopólio natural, bastando para isso leiloar, de tempos em tempos, o direito de operar o serviço.

A essas propostas, Williamson (1985) opôs vários argumentos, como o fato de que o primeiro vencedor do leilão adquiriria informações sobre a operação do serviço que seus concorrentes não disporiam, podendo oferecer condições mais favoráveis na renovação da concessão, o que criaria barreiras à entrada. Haveria, também, problemas para ressarcir a empresa que eventualmente perdesse seus direitos, pois seus investimentos no serviço de infraestrutura seriam específicos e, por conseguinte, de difícil avaliação, já que as oportunidades de emprego alternativo desses investimentos são reduzidas e, assim, seus custos de oportunidade também são pequenos – variável t_1 na equação (1).

É preciso considerar, em primeiro lugar, que investimentos em infraestrutura apresentam significativa especificidade de localização, uma vez que o valor dos ativos está diretamente relacionado com a sua localização, em função de sua imobilidade. Uma segunda fonte de especificidade dos ativos de infraestrutura é seu caráter dedicado, ou seja, trata-se de ativos que frequentemente se encontram vinculados a uma demanda específica: se a demanda que originou o investimento não se realizar, eles sofrerão desvalorizações significativas. Por exemplo, no caso hipotético da estrada de ferro, mencionado anteriormente, de nada vale o investimento realizado se a demanda que justificou a sua construção, o transporte da *commodity* a granel, não se efetivar. Finalmente, não raro os ativos de infraestrutura apresentam uma terceira fonte de especificidade: as características físicas do ativo. Por exemplo, estradas de ferro usualmente têm desenho e constituição material dependentes das características dos terrenos onde são construídas e do tipo de carga que será transportada.⁵

5. Para uma discussão mais aprofundada acerca das fontes de especificidades dos ativos e seu papel no desenvolvimento, ver Fiani (2011; 2014).

Portanto, em transações envolvendo valor significativo de ativos específicos, como é o caso das transações que envolvem investimentos em infraestrutura, mercados não são adequados como arranjos institucionais, pois ativos específicos produzem quase-rendas. Isso estimula a manipulação de informações e promessas por parte de agentes que estejam em posição privilegiada na transação para tentar a apropriação dessas quase-rendas (atuação oportunista), especialmente em ambientes econômicos com incerteza e complexidade, algo particularmente comum em processos de desenvolvimento econômico. A consequência disso e do conflito daí resultante são elevados custos de transação.

Importante ressaltar que, usualmente, essa situação não pode ser corrigida *ex ante*, por meio de uma especificação mais precisa e completa no contrato: no caso em que há investimentos significativos em ativos específicos, em ambiente com complexidade e incerteza, o contrato torna-se severamente incompleto, agravando o risco de atuação oportunista e tornando o mercado – um arranjo centrado essencialmente no contrato *inter partes* – inadequado como arranjo institucional. Sendo o contrato severamente incompleto, são necessários arranjos institucionais que deem conta das necessidades de ajuste *ex post* às mudanças no ambiente da transação, à medida que circunstâncias imprevistas forem surgindo. Esses arranjos *ex post* são os institucionais alternativos ao mercado, hierarquia e híbridos, analisados anteriormente. Diante, será visto neste trabalho que as PPPs constituem arranjos institucionais híbridos.

Antes, porém, de argumentar a favor da adequação do conceito de arranjos institucionais híbridos para as PPPs, vale considerar, ainda que brevemente, o próprio conceito de PPP. Bonomi e Malvessi (2004, p. 84) caracterizam em termos gerais as PPPs como “uma modalidade de engenharia financeira, que tem por característica genérica a contratação de obra ou serviço pelo setor público ao setor privado, com alocação de receita pública para garantir os investimentos e a remuneração do empreendimento”. É interessante notar que essa é uma caracterização muito mais restrita que a de Estache e Serebrisky (2004), que incluem como PPP até mesmo os contratos de concessões clássicos. Obviamente, uma definição muito ampla não possui interesse para este trabalho, pois não permite distinguir a especificidade de uma PPP.

Na verdade, uma conceituação tão ampla quanto a de Estache e Serebrisky (2004) não se coaduna com a própria caracterização legal de uma PPP no Brasil. A Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que objetiva instituir normas gerais para licitação e contratação de PPP no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, determina em seu art. 2º que uma PPP é um contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. O § 1º da referida lei esclarece que concessão patrocinada é a concessão de serviços

públicos ou obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos); desde que, além da tarifa cobrada dos usuários, envolva também contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Já na sua caracterização de concessão administrativa, abre-se espaço para iniciativas em que a administração contrate empresas privadas mediante remuneração, pois trata-se de contrato de prestação de serviços em que “a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens” (Brasil, 2004).⁶ As controversas PPPs para a construção e operação de presídios são um exemplo característico.

Do ponto de vista da legislação brasileira, uma PPP é um arranjo institucional em que, mediante uma contraprestação, ao menos em parte do Estado, agentes privados fornecem bens, serviços ou realizam investimentos no lugar de um agente público. Não são admitidas na legislação, portanto, concessões convencionais como PPPs, da forma como fazem Estache e Serebrisky (2004).

Uma definição mais interessante de PPP é apresentada por Turolla, Anker e Faria (2004, p. 9). Segundo esses autores,

um instrumento de Parceria Público-Privada (PPP) é a delegação de responsabilidades para executar e operar um projeto de construção ou de serviço, concedida pelo setor público ao setor privado. Um projeto PPP geralmente envolve o desenho, construção, financiamento e manutenção e, em alguns casos, também a operação de uma infraestrutura ou uma instalação pública pelo setor privado, a partir de um contrato de longo prazo. Parece uma concessão, exceto pelo fato de que o pagamento pelo setor público é condicionado à obtenção de resultados e um nível mínimo de prestação de serviço. Em outras palavras, ele pode ser visto como um instrumento elaborado para transferir investimentos ao parceiro privado, permitindo amortizar os gastos de investimento em um horizonte de tempo mais amplo. Esta amortização pode ser acordada pela exploração do serviço, ou por pagamento realizado diretamente pelo setor público (tradução nossa).⁷

6. Há, contudo, limitações na lei quanto aos contratos de PPP: o valor do contrato não pode ser inferior a R\$ 20 milhões; o período de prestação de serviço não pode ser inferior a cinco anos, e o contrato não pode ter como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública (ver Brasil, 2004, art. 2º, § 4º, incisos I, II e III).

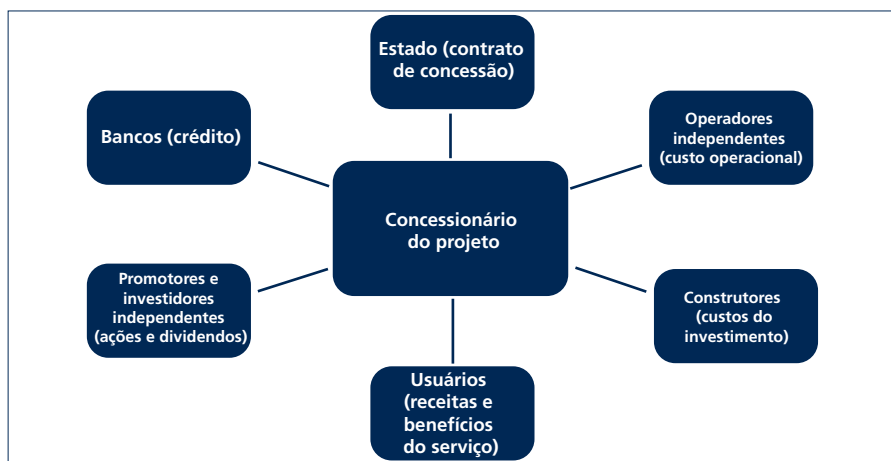
7. “A Public-Private Partnership instrument (PPP) is the delegation of responsibilities to execute and operate a construction project or service, given to the private sector by the public sector. A PPP project generally involves the design, construction, financing and maintenance and in some cases also the operation of public infrastructure or a public facility by the private sector, under a long term contract. It resembles a concession, except by the fact that public payment is conditioned to delivered results and a minimum level of service performance. In other words, it can be seen as an instrument designed to transfer investment to the private partner, allowing it to amortize investment expenses into a longer time horizon. This amortization can be agreed either by exploring the service or being directly paid by the administration.”

Na mesma direção, Périco e Nascimento (2005, p. 1038-1039) propõem a seguinte definição:

parcerias público-privadas são contratos entre a administração pública e a iniciativa privada, de longo prazo (entre 15 e 35 anos), que estabelecem vínculo jurídico para implantação ou gestão, no todo ou em parte, de serviços, obras, empreendimentos e atividades de interesse público, em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento cabem ao parceiro privado, e o governo paga como se fosse um contrato de prestação de serviços. Nesse contrato devem ser observados os princípios de eficiência, respeito aos usuários, indelegabilidade de regulação e poder de polícia, responsabilidade fiscal, transparência, repartição de riscos e sustentabilidade econômica do projeto de parceria.

Tanto a definição de Turolla, Anker e Faria (2004) como a de Périco e Nascimento (2005) enfatizam alguns aspectos importantes para a caracterização do arranjo das PPPs como arranjo híbrido: trata-se de um contrato de longa duração com investimento (ou atividade de operação) do agente privado em infraestrutura ou instalações públicas. Há também a menção aos investimentos conjuntos na PPP, uma vez que a implantação ou gestão de serviços, obras etc. pode se dar no todo ou em parte. Talvez o maior problema em ambas as definições seja a simplificação do desenho institucional das PPPs: na verdade, nelas pode haver um conjunto de agentes privados envolvidos, inclusive no financiamento da PPP, fato muito bem destacado por Ho *et al.* (2015) e ilustrado de forma simplificada na figura 1.

FIGURA 1
Agentes usualmente envolvidos em uma PPP



Fonte: Ho *et al.* (2015, p. 4).

Na figura 1, vê-se que há um conjunto muito mais amplo de agentes envolvidos do que apenas o “parceiro privado” (*private partner*) de Turolla, Anker e Faria (2004). Além do Estado e do concessionário, que participam por meio do contrato de concessão, há a participação do sistema bancário, que financia o concessionário do projeto, sendo remunerado pelos juros dos empréstimos; dos promotores do empreendimento e de investidores independentes, que adquirem ações e fazem jus a dividendos; das empresas construtoras, que determinam, com suas receitas, os custos do investimento; e de operadores independentes, que contribuem para os custos operacionais. Reduzi-los a um “parceiro privado”, em primeiro lugar, omite que interesses conflitantes na distribuição das quase-rendas do projeto podem ser uma importante fonte de custos de transação, e até mesmo comprometer o sucesso da PPP, conforme será visto mais adiante.

Em segundo lugar, obscurece os investimentos conjuntos que vários desses agentes realizam na PPP, alguns com ativos de elevada especificidade (Ho *et al.*, 2015): os bancos investem seus créditos no empreendimento, que se tornam um ativo específico, uma vez que o retorno a ser obtido depende da confirmação da demanda pelos serviços da PPP a um volume e remuneração adequados; os construtores investem na produção de ativos específicos à PPP, assim como os operadores independentes; o concessionário do projeto investe seus recursos nesse empreendimento de elevado grau de especificidade; os acionistas do empreendimento, caso seja feita uma oferta inicial pública (IPO) no lançamento do projeto, terão em mãos ações associadas a ativos de elevada especificidade. Segundo Ho *et al.* (2015, p. 6), é preciso considerar que a PPP envolve ativos específicos até mesmo para o Estado, pois “a reputação investida pelo governo em um projeto importante de PPP é fortemente específica com relação ao projeto em particular” (tradução nossa).⁸ Portanto, pelas características inerentes aos ativos de infraestrutura, todos esses agentes estão vinculados a uma relação de longo prazo, pois os ativos envolvidos são todos ativos específicos de longa duração.

Temos, então, duas das características fundamentais dos arranjos híbridos presentes: relações de longo prazo e investimentos conjuntos em ativos específicos. É fácil ver, a partir da figura 1, que os agentes participantes muitas vezes são competidores entre si: bancos, concessionário, construtoras e operadores independentes podem competir em outros contextos. Resta indagar se a relação contratual nas PPPs de infraestrutura pode ser considerada como sendo a do tipo contratos de relação. Essa característica de arranjo institucional híbrido é afirmada por Reeves (2008), ao identificar como principal problema das PPPs, envolvendo as escolas secundárias na Irlanda, o fato de não terem sido empregados contratos de relação, que seriam típicos dessas parcerias, e confirmada por Zheng,

8. “The government’s reputation invested in an important PPP project is highly specific to this particular project.”

Roehrich e Lewis (2008), quando esses autores analisam empiricamente as PPPs de fornecimento de longo prazo no Reino Unido.

Portanto, no caso das PPPs em que agentes privados e organizações do Estado convivem, o arranjo que melhor descreve a situação é o híbrido. Iniciativas de abordagem do ponto de vista dos custos de transação e do arranjo institucional mais adequado também existem. Por exemplo, Essig e Batran (2005, p. 225) deixam clara a natureza de arranjo híbrido com elevado grau de formalização legal. Jin (2013, p. 123) reconhece arranjos institucionais híbridos na forma de PPPs em que o Estado assuma a maior parte dos riscos como uma alternativa interessante, dependendo das condições. Ruester e Zschille (2010) aplicam a noção de arranjo institucional híbrido às PPPs em distribuição de água na Alemanha.

Contudo, Ho *et al.* (2015, p. 2), autores que até o momento trataram de forma mais aprofundada sobre os custos de transação de PPPs em infraestrutura de transporte, questionam a abordagem das parcerias como arranjo institucional híbrido e fornecem duas razões para isso.

Em primeiro lugar, (...) o capital relacional enfatizado na governança híbrida tende a ser insignificante em privatizações reguladas, tais como as PPPs. Em particular, uma vez que os governos são comumente – mas com certeza nem sempre – constrangidos por leis e instituições anticorrupção, conduta cooperativa ou em parceria baseada em confiança, entendimento mútuo ou tomada de decisão informal com relação a agentes privados é, frequentemente, politicamente problemática e difícil de ser justificada como legítima. Por conseguinte, o capital relacional enfatizado pela governança híbrida não pode existir verdadeiramente em parcerias público-privadas. Em segundo lugar, enquanto a privatização regulada enfatiza as regulações impostas por instituições formais, as interações entre governo e agentes privados são reguladas principalmente por meio de uma série de contratos complexos, como na governança por mercados (tradução nossa).⁹

Em função desse escasso capital relacional, Ho *et al.* (2015, p. 2) sugerem, então, que “(...) PPPs devem ser vistas como mercados regulados, um caso especial de governança de mercado com um foco em ambientes institucionais e acordos de transações” (tradução nossa).¹⁰ Infelizmente, essa saída não parece satisfatória, porque, conforme vimos, as transações nos arranjos de mercado se baseiam em ativos de baixa especificidade. É justamente essa baixa especificidade que tem como

9. “First, (...) the relational capital emphasized in hybrid governance tends to be insignificant in regulated privatization, such as PPPs. In particular, since governments are commonly – but certainly not always – constrained by anticorruption laws and institutions, cooperative or partner-like conduct toward private parties based on trust, mutual understanding or informal decision making is often politically problematic and difficult to be justified as legitimate. Therefore, the relational capital emphasized by hybrid governance cannot truly exist in public-private partnerships. Second, whereas regulated privatization emphasizes the regulations imposed by formal institutions, the interactions between government and private parties are governed mainly through a series of complex contracts as in markets governance.”

10. “(...) PPPs should be viewed as regulated markets, a special case of markets governance with a focus on institutional environments and transaction arrangements.”

feito, simultaneamente, permitir a elaboração de contratos simples de cláusulas exaustivas e a substituição de qualquer uma das contrapartes envolvidas. A primeira característica reduz a possibilidade de oportunismo *ex post*, pois torna os termos dos contratos observáveis e verificáveis a baixo custo por um juiz que venha a averiguar o desenvolvimento da transação; enquanto a segunda característica inibe o oportunismo *ex ante*, pois não há qualquer dificuldade na substituição de uma das partes sobre a qual pese a suspeita de comportamento oportunista, resultado da natureza fortemente competitiva dos arranjos institucionais de mercado.

Já nas PPPs, em particular nos arranjos de infraestrutura, os ativos possuem elevada especificidade, os contratos são gravemente incompletos, as relações são de longo prazo em ambientes de complexidade e incerteza, possibilitando atuação oportunista (Nóbrega, 2010; 2009). Aplicar os mesmos conceitos utilizados na análise do arranjo institucional do mercado, ainda que seja na forma alterada de “mercado regulado” – uma forma, por sinal, que não é reconhecida pela economia dos custos de transação, pois setores regulados são considerados arranjos híbridos – é ignorar todos esses aspectos fundamentais, concentrando-se apenas na importância formal dos contratos nas PPPs. Essa resposta, portanto, não parece adequada.

Contudo, Ho *et al.* (2015) tocam exatamente no problema central das PPPs em infraestrutura: trata-se de arranjos híbridos com elevada proporção de ativos específicos, em situação de complexidade e incerteza, o que torna os contratos gravemente incompletos e abre várias possibilidades de disputa oportunista de quase-rendas, porém com uma reduzida flexibilidade para adaptações *ex post* baseadas em soluções consensuais, dados o elevado grau de formalismo das relações e o monitoramento judicial e político.

Desse modo, a ênfase no desenho institucional das PPPs em infraestrutura teria de se deslocar, de acordo com Ho *et al.* (2015), dos mecanismos informais de adaptação *ex post* – em geral, da maior importância em arranjos híbridos – para o desenho dos incentivos e dos controles *ex ante*. O problema é que, longe de representar um deslocamento em direção ao mercado, trata-se de um problema a ser equacionado pelo tipo de arranjo: a contradição entre a necessidade de combinar a flexibilidade *ex post* e a dificuldade de fazê-lo, em função de controles jurídicos e políticos. Isso obviamente requer atenção e cuidado no desenho dos incentivos e controles que, conforme vimos na discussão do quadro 1, já acarretam problemas oriundos de sua própria combinação em arranjos híbridos. Será visto, contudo, que há outras questões a serem discutidas, além do desenho cuidadoso de incentivos e controles, para reduzir a contradição mencionada anteriormente, especialmente ligadas ao agente que fará o ajuste *ex post*.

No que diz respeito ao desenho de controles e incentivos em PPPs, Ho *et al.* (2015) identificam as principais fontes de conflitos na apropriação

de quase-rendas com ameaças de *hold-up* e, assim, de custos de transação que afetam as parcerias em infraestrutura. Nesse sentido, são fornecidas algumas pistas importantes para o desenho de incentivos e controles *ex ante*. Essas fontes de custos de transação – que paradoxalmente distanciam muito as PPPs de um arranjo institucional de mercado, ao contrário do que afirmam os citados autores – parecem ser os principais problemas a serem antecipados no desenho *ex ante* de incentivos e controles de PPPs em infraestrutura. Ao identificar a diversidade de fontes de conflitos na apropriação de quase-rendas, a análise apresentada por esses autores também evidencia a insuficiência de definições de PPPs que se baseiam na presença de um “parceiro privado”.

A primeira fonte importante de conflitos na apropriação de quase-rendas em PPPs em infraestrutura apontada é a que Ho *et al.* (2015, p. 3) denominam síndrome de *pool* de lucros desequilibrado (*unbalanced profit pool syndrome*), doravante designada simplesmente *pool* de lucros desequilibrado. As PPPs em infraestrutura envolvem um *pool* de lucros constituído pelos dividendos e demais ganhos das ações dos promotores do empreendimento e investidores independentes, pelos lucros das construtoras e pelos lucros dos operadores, tanto concessionários quanto independentes associados ao projeto. Curiosamente, os autores não mencionam os juros dos bancos responsáveis pelo financiamento do empreendimento como parte do *pool* de lucros desequilibrado, mas sem dúvida eles fazem parte, uma vez que a disputa por quase-rendas pode envolver a renegociação dos créditos originalmente contratados.

Ho *et al.* (2015) relatam *pool* de lucros desequilibrado como enviesado para os lucros de curto prazo, que são essencialmente os lucros dos construtores, especialmente quando estes são também investidores no empreendimento.

A principal razão para o *pool* de lucros desequilibrado é que as PPPs dependem fortemente de *project finance*, caracterizado por amplo financiamento através de débito com pequeno investimento em ações. Por causa da pequena necessidade de ações, os concessionários são capazes de assumir grandes e lucrativos contratos de construção com um investimento relativamente pequeno em ações. Isso tem dado um grande incentivo aos construtores para se tornarem concessionários de PPPs e focarem nos retornos de curto prazo das obras (*op. cit.*, p. 3, tradução nossa).¹¹

Dito de outra forma, segundo esses autores, como resultado do fato de que a maioria dos empreendimentos concedidos é financiada via crédito, e não por capital acionário, os construtores se tornam capazes de mobilizar vultosos contratos de construção com pequeno capital investido, caso participem também

11. “The major reason for the unbalanced profit pool is that PPPs heavily rely on project financing, as characterized by large debt financing with small equity investment. Because of the small equity requirement, promoters are able to undertake large and lucrative construction contracts with a relative small equity investment. This has given constructors a major incentive to become the PPP promoters and to focus on short-term construction returns.”

do papel de concessionários. Isso incentiva esses agentes não somente a participar da concessão mas também a atuar de forma oportunista para se apropriarem de quase-rendas de curto prazo, manipulando prazos, condições e custos das obras necessárias aos investimentos. Já os demais investidores – especialmente aqueles que participam adquirindo ações –, concessionários e operadores independentes teriam uma perspectiva de longo prazo, e seriam prejudicados por um desenho institucional que concedesse excessivo poder na relação para as construtoras, que encaram a PPP como uma fonte de retorno mais rápido.

A oposição entre construtoras e demais parceiros no projeto não é, contudo, a única apontada por Ho *et al.* (2015). Segundo os autores, há outras oposições que resultam do *pool* de lucros desequilibrado. Há também, por exemplo, a possibilidade do que eles chamam de problemas principal-principal (*op. cit.*, p. 3), que são disputas de quase-rendas motivadas pela tentativa de expropriação, por parte do concessionário/controlador principal, de acionistas minoritários, financiadores e avalistas e outros garantidores do projeto. Esse tipo de disputa oportunista de quase-rendas seria provocado pela estrutura dos grupos empresariais, concentração da propriedade e uma legislação deficiente no que diz respeito à proteção de acionistas minoritários.

Por último haveria, ainda segundo os mesmos autores, tanto a possibilidade de o concessionário atuar de forma oportunista, ameaçando o Estado com *hold-up* para renegociar em condições mais vantajosas, quanto a de o Estado ameaçar com *hold-up* para obter favores do concessionário visando à sua clientela política. A primeira possibilidade, a ameaça de *hold-up* do concessionário contra o Estado, é mais provável quando: *i*) maior o investimento específico ao projeto por parte do Estado; *ii*) maior a importância econômica e/ou política do projeto; *iii*) maior a escala do projeto, com o aumento da escala agravando os efeitos das demais características; *iv*) maior a incerteza da demanda ou receita do projeto; *v*) maior a complexidade do projeto; *vi*) menor a experiência dos órgãos públicos com esse tipo de arranjo institucional; *vii*) maior a imaturidade do mercado de capitais (o que amplia a necessidade de empréstimos, subsídios ou garantias do Estado); e *viii*) maior a legitimidade política de um eventual socorro por parte do Estado (Ho *et al.*, 2015, p. 6).

Já as chances de uma ameaça de *hold-up* por parte do Estado contra o concessionário são maiores quando: *i*) o ambiente institucional é pouco amadurecido; *ii*) a receita fiscal do Estado é reduzida, fazendo com que o incentivo para a disputa oportunista de quase-rendas aumente na mesma proporção dos lucros da PPP; e *iii*) menor é a estabilidade institucional e de governo, pois as mudanças constantes de regime político e de governo estimulam *hold-ups* visando a renegociações em termos mais favoráveis (Ho *et al.*, 2015, p. 7).

O quadro traçado por Ho *et al.* (2015) tem uma utilidade fundamental: demonstra que, quando o projeto apresenta potencialmente um *pool* de lucros severamente desequilibrado, condições favorecendo graves problemas principal-principal e risco elevado de *hold-up* entre Estado e concessionário, e vice-versa, o projeto não se adéqua a uma PPP por sua própria natureza. Há, por conseguinte, um limite intrínseco às PPPs, que não depende de o ambiente institucional do país ser mais ou menos adequado a esse tipo de arranjo, sendo mais conveniente o seu desenvolvimento com investimentos diretos por parte do Estado, ainda que isso leve a um aumento no custo da obra, por conta das conhecidas deficiências de gestão do Estado. Esse fato tem sido desconsiderado pelos autores que advogam PPPs como uma panaceia para investimentos em infraestrutura, ignorando todos os problemas com a implementação desse tipo de arranjo em inúmeros casos, embora não falem advertências como as de Hodge e Greve (2007).

No que diz respeito ao problema a ser equacionado por esse tipo de arranjo, a saber, a contradição entre a necessidade de combinar a flexibilidade *ex post* e a dificuldade de fazê-lo em função de controles jurídicos e políticos, é preciso ir além da simples recomendação de um melhor desenho de incentivos e controles *ex ante*. Com efeito, uma rápida reflexão mostra que o mesmo problema ocorre em um outro tipo de arranjo institucional híbrido: aquele que vigora em setores regulados, em que uma agência reguladora possui a capacidade de fazer ajustes *ex post*, caso incentivos e controles não se mostrem suficientes para situações imprevistas, também ela sujeita ao risco de captura pelo Estado ou por interesses privados (Fiani, 2004).

Assim, a existência de uma agência independente, com autonomia frente às pressões políticas do Estado – no sentido de ser capaz de evitar expropriações por parte do Estado – e dos agentes privados envolvidos parece ser a instância institucional adequada para lidar com essa contradição das PPPs, a qual, vale repetir, também se verifica em setores regulados, com o risco da captura. Vale enfatizar que a presença de um agente com essas características é típica de arranjos institucionais híbridos, conforme foi apontado por Ménard (2010). Como explica Fiani (2014), o próprio Estado pode desempenhar esse papel.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instituição de uma agência independente, com autonomia frente às pressões políticas do Estado e dos agentes privados envolvidos, parece ser uma das soluções para lidar com as contradições das PPPs, oriundas, conforme foi visto, de *hold-ups* e disputas de quase-rendas em uma estrutura híbrida que possui reduzida possibilidade de ajustes discricionários *ex post*.

Frente a essas contradições, também é crucial o desenho dos incentivos e controles estabelecidos no quadro 1, especialmente sua adequação e consistência (Fiani, 2014, p. 67). Cabe perguntar, por exemplo, se os incentivos e controles atuam para promover a eficiência socioeconômica da concessão, evitando as disputas de quase-renda produzidas pelo *pool* de lucros desequilibrado, e se os incentivos e controles empregados nas PPPs de infraestrutura são consistentes entre si.

Por último, vale destacar que, quando há um *pool* de lucros severamente desequilibrado, condições favorecendo problemas principal-principal e risco elevado de *hold-up* entre Estado e concessionário, e vice-versa, o projeto não se adequa a uma PPP por sua própria natureza. Nesses casos de elevados custos de transação, é importante reconhecer que é mais conveniente o investimento direto por parte do Estado, *apesar* do aumento no custo da obra que isso usualmente acarreta por conta das conhecidas deficiências de gestão do Estado, quando comparado com a iniciativa privada.

REFERÊNCIAS

- BONOMI, C. A.; MALVESSI, O. **Project finance no Brasil**: fundamentos e estudos de caso. São Paulo: Atlas, 2004.
- BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 6, 31 dez. 2004. Seção 1.
- BYATT, I.; BALLANCE, T.; REID, S. Regulation of water and sewerage services. In: CREW, M.; PARKER, D. **International handbook on economic regulation**. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.
- ESSIG, M.; BATRAN, A. Public-private partnership: development of long-term relationships in public procurement in Germany. **Journal of Purchasing and Supply Management**, Amsterdã, v. 11, n. 5, p. 221-231, 2005.
- ESTACHE, A.; SEREBRISKY, T. Where do we stand on transport infrastructure deregulation and public-private partnership? **World Bank policy research working paper**, Washington, n. 3356, 2004.
- FIANI, R. Custos de transação. In: KUPFER, D.; HASENCLEVER, L. **Economia industrial**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- _____. Afinal, a quais interesses serve a regulação? **Economia e Sociedade**, Campinas, v. 13, n. 2, p. 81-105, 2004.
- _____. **Cooperação e conflito**: instituições e desenvolvimento econômico. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

_____. Arranjos institucionais e desenvolvimento: o papel da coordenação em estruturas híbridas. In: GOMIDE, A. A.; PIRES, R. R. C. (Org.). **Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas públicas**. 1. ed. Brasília: Ipea, 2014. p. 57-82.

_____. **O problema dos custos de transação em parcerias público-privadas em infraestrutura**. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. (Texto para Discussão n. 2261).

GOLDBERG, V. P. Regulation and administered contracts. **The Bell Journal of Economics**, New York, v. 7, n. 2, p. 426-448, 1976.

HO, S. P. *et al.* Opportunism-focused transaction cost analysis of public-private partnerships. **Journal of Management in Engineering**, Virginia, v. 31, n. 6, p. 1-11, 2015.

HODGE, G. A.; GREVE, C. Public-private partnerships: an international performance review. **Public Administration Review**, Vancouver, v. 67, n. 3, p. 545-558, 2007.

JIN, H. Risk allocation, transaction cost economics and PPP. In: DE VRIES, P.; YEHOUE, E. B. **The Routledge companion to public-private partnerships**. Abingdon: Routledge, 2013.

KLEIN, B.; CRAWFORD, R. G.; ALCHIAN, A. A. Vertical integration, appropriable rents and the competitive contracting process. **Journal of Law and Economics**, Chicago, v. 21, p. 297-326, 1978.

MÉNARD, C. The economics of hybrid organizations. **Journal of Institutional and Theoretical Economics – JITE**, Tübingen, Germany, v. 160, n. 3, p. 345-376, 2004.

_____. Hybrid organizations. In: KLEIN, P. G.; SYKUTA, M. E. **The Elgar companion to transaction costs economics**. Cheltenham: Edward Elgar Pub, 2010.

NÓBREGA, M. Contratos incompletos e infraestrutura: contratos administrativos, concessões de serviço público e PPPs. **Revista Brasileira de Direito Administrativo e Regulatório**, São Paulo, n. 1, p. 123-141, 2009.

_____. **Riscos em projetos de infraestrutura: incompletude contratual: concessões de serviço público e PPPs**. Salvador: REDAE, 2010.

PÉRICO, A. E.; NASCIMENTO, R. do. Desafios das parcerias público-privadas (PPPs). **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 39, n. 5, p. 1031-1052, 2005.

REEVES, E. The practice of contracting in public private partnerships: transaction costs and relational contracting in the Irish schools sector. **Public Administration**, [s.l.], v. 86, n. 4, p. 969-986, 2008.

RUESTER, S.; ZSCHILLE, M. The impact of governance structure on firm performance: an application to the German water distribution sector. **Utilities Policy**, Amsterdã, v. 18, n. 3, p. 154-162, 2010.

TUROLLA, F. A.; ANKER, T.; FARIA, R. M. **Infrastructure services in Brazil**: the role of public-private partnership (PPP) in the water & sewerage sector. 2004. Disponível em: <<http://goo.gl/HqWsHM>>.

WILLIAMSON, O. E. **The economic institutions of capitalism**. New York: The Free Press, 1985.

_____. **Economic organization**: firms, markets and policy control. New York: New York University Press, 1986.

_____. **The mechanisms of governance**. New York: Oxford University Press, 1996.

ZHENG, J.; ROEHRICH, J. K.; LEWIS, M. A. The dynamics of contractual and relational governance: evidence from long-term public-private procurement arrangements. **Journal of Purchasing and Supply Management**, Amsterdã, v. 14, n. 1, p. 43-54, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GOMIDE, A. A. **Condicionantes institucionais à execução de projetos de investimentos em infraestrutura**: uma nota de pesquisa. Brasília: Ipea, jan./jun. 2015. (Boletim de análise político-institucional, n. 7).